

“2025 – AÑO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA”

Corresponde al expediente N°4117-5260-2025.0

CASEROS,

17 JUN 2025

VISTO el presente expediente 4117-5260-2025.0 y la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante durante la Séptima Sesión Ordinaria del día 13 de Junio de 2025, Ref/ **Régimen de Estabilidad Tributaria**, y

CONSIDERANDO:

Que el actual contexto económico a nivel nacional ha realizado un cambio de paradigma en la manera de como “ayudar” a las empresas para que sean competitivas, en el cual ya no se busca la protección a través de las barreras arancelarias o mediante permanentes devaluaciones del peso para generar un tipo de cambio competitivo, a costa del empobrecimiento del resto de la población, sino una disminución en la carga impositiva para mejorar la productividad de las empresas, ser competitivas y de esa forma ganar mercados y lograr el crecimiento económico y la consecuente generación de empleado;

Que en este orden de ideas desde el Municipio se vienen implementando políticas activas que reduzcan la carga tributaria, simplifican los trámites y promueven la mejora en la competitividad y el empleo;

Que para poder fortalecer la seguridad jurídica y brindar una mayor previsibilidad y así evitar la voracidad fiscal en el futuro, es que establecemos en la presente norma un Régimen de Estabilidad Tributaria que garantice la inamovilidad en el valor de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene para los próximos treinta (30) años, para todas aquellas actividades económicas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza;

Que la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa tomó la debida intervención;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Ley N° 6769/1958;

Por ello,



“2025 – AÑO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA”

Corresponde al expediente N°4117-5260-2025.0

**EL INTENDENTE DE TRES DE FEBRERO
D E C R E T A**

ARTÍCULO 1º. Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se crea el **Régimen de Estabilidad Tributaria (RET)** en el ámbito del Partido de Tres de Febrero y cuyos **CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES; CAPITULO II: ALCANCE Y ADHESION; CAPITULO III: BENEFICIOS Y CERTIFICADO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA y CAPITULO IV: CADUCIDAD Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, obran detallados en los Artículos 1º al 11º de la presente.

ARTICULO 2º. El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Finanzas y Eficiencia del Estado.

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar, notificar, publicar en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Tres de Febrero. Pasar a la Secretaria de Finanzas y Eficiencia del Estado. Cumplido, archivar.

DECRETO N° 21/25

ORDENANZA N° 3721

FEDERICO CALVO
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO
POR DELEGACION
DCTO: E01084-2025

LORENA CAMPANARI
SUBSECRETARIA LEGAL
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO

DIEGO VALENZUELA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO

ORDENANZA N° 3721
PROMULGADA EL 14.06.2025
POR DECRETO N° 21/25
TESTIMONIO

Cde Expte CON 12349/25



VISTO:

El artículo 24 y 40 del Decreto-Ley 6769/58, y;

CONSIDERANDO:

Que, el actual contexto económico a nivel nacional ha realizado un cambio de paradigma en la manera de cómo "ayudar" a las empresas para que sean competitivas, en el cual ya no se busca la protección a través de las barreras arancelarias o mediante permanentes devaluaciones del peso para generar un tipo de cambio competitivo, a costa del empobrecimiento del resto de la población, sino una disminución en la carga impositiva para mejorar la productividad de las empresas, ser competitivas y de esa forma ganar mercados y lograr el crecimiento económico y la consecuente generación de empleado.

Que en este orden de ideas desde el Municipio se vienen implementando políticas activas que reduzcan la carga tributaria, simplifican los trámites y promueven la mejora en la competitividad y el empleo.

Que como consecuencias de las políticas descritas en el párrafo anterior el municipio de Tres de Febrero se posiciona como uno de los que cuenta con las alícuotas más bajas en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) de los distritos que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también uno de los que viene realizando un fuerte proceso de modernización y simplificación de los procesos burocráticos para facilitar los trámites necesarios que permitan iniciar sus actividades económicas.

Que la política tributaria y de acompañamiento a las empresas, especialmente las Pymes y los comercios están generando un mayor interés en realizar inversiones en el distrito, como quedó demostrado en el caso de la sucursal del Banco de la Nación Argentina que decidió trasladar su sucursal de la localidad de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, a la localidad de Ciudadela de nuestro distrito.

Que como toda empresa requiere de seguridad jurídica al momento de realizar sus inversiones de tal forma que puedan estimar resultados económicos en el mediano y largo plazo en base a una matriz de costos impositivos determinada.

Que para poder fortalecer la seguridad jurídica y brindar una mayor previsibilidad y así evitar la voracidad fiscal en el futuro, es que establecemos en la

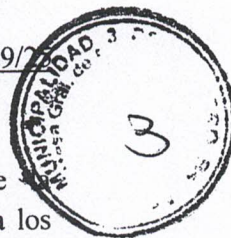


ES COPIA FIEL

Caseros, 17 JUN 2025

"Con la sola firma de la autoridad o funcionario que lo emite quedan cumplidos todos los trámites de legalización en la Provincia de Buenos Aires. (Ley 8.946)"

LORENA CAMPANARI
SUBSECRETARÍA LEGAL
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO



presente norma un Régimen de Estabilidad Tributaria que garantice inamovilidad en el valor de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene para los próximos treinta (30) años para todas aquellas actividades económicas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ordenanza.

Que al igual que las empresas deben competir en base a su eficiencia y productividad, los municipios deben participar de la misma lógica siendo mejores administradores de los recursos para poder ser más competitivos tributariamente a nivel inter-municipal y de esa manera captar mayores inversiones que generen un aumento de recursos para seguir mejorando la calidad de los servicios y la realización de obras de infraestructura en el distrito.

Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero, en uso de sus facultades, sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

RÉGIMEN DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º: Objeto: Créase el Régimen de Estabilidad Tributaria (RET) en el ámbito del partido de Tres de Febrero con el objeto de generar previsibilidad fiscal para las actividades económicas locales, promoviendo la radicación, permanencia y el desarrollo sostenido de empresas, comercios y prestadores de servicios en el distrito.

Artículo 2º: Finalidad: El presente Régimen de Estabilidad Tributaria tiene por finalidad:

- a) Brindar estabilidad y seguridad jurídica en materia tributaria.
- b) Estimular la inversión local.
- c) Favorecer el cumplimiento fiscal mediante beneficios previsibles.
- d) Fortalecer la competitividad tributaria de Tres de Febrero frente a otros distritos.

Artículo 3º: Definición: Entiéndase por estabilidad tributaria a la garantía de no ser alcanzados por futuros incrementos que surjan de la aplicación de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene establecidos en el Capítulo III de la ordenanza Impositiva N°3709/2024 o la que la pudiese reemplazar en el futuro.

ES COPIA FIEL

Caseros, 17 JUN 2025

"Con la sola firma de la autoridad o funcionario que lo emite quedan cumplidos todos los trámites de legalización en la Provincia de Buenos Aires. (Ley 8.946)"



LORENA CAMPANARI
SUBSECRETARÍA LEGAL
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO



El valor base del Módulo Fiscal aplicable al tributo para establecer la garantía de estabilidad tributaria es el vigente al momento de la adhesión al R.E.T.

La garantía de estabilidad tributaria alcanza al mecanismo de actualización establecido en el artículo 331 de la Ordenanza Fiscal vigente.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo los sujetos pasivos que se encuentren adheridos al R.E.T tendrán derecho a beneficiarse de las condiciones tributarias más favorables que en el futuro pudieran establecerse.

CAPÍTULO II

ALCANCE Y ADHESIÓN

Artículo 4°: BENEFICIARIOS: Serán beneficiarios del R.E.T. las personas humanas o jurídicas que desarrollen actividades económicas en el partido de Tres de Febrero y reúnan los requisitos del artículo 5° de la presente ordenanza.

Artículo 5°: REQUISITOS: Podrán adherir al R.E.T las personas humanas o jurídicas que cumplan con:

1. Habilitación municipal: cuya actividad económica se desarrolla en el Partido de Tres de Febrero debe encontrarse habilitada para solicitar la adhesión al presente régimen
2. Libre deuda: debe encontrarse libre de deudas y multas con el Municipio. En el caso de existir deudas deberán encontrarse regularizadas mediante plan de pagos al momento de solicitar la adhesión.

Artículo 6°: Vigencia del Régimen: El presente régimen garantiza la estabilidad tributaria por el plazo de 30 (treinta) años desde la promulgación de la presente ordenanza.

Artículo 7°: Plazo de inscripción: El plazo para la inscripción al Régimen de Estabilidad Tributaria no podrá exceder la vigencia del año fiscal al momento de promulgarse la presente ordenanza.

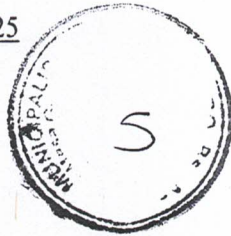


Caseros,.....
"Con la sola firma de la autoridad o
funcionario que lo emite quedan
cumplidos todos los trámites de
legalización en la Provincia de Buenos
Aires. (Ley 8.946)"

ES COPIA FIEL
17 JUN 2025

LORENA CAMPANARI
SUBSECRETARIA LEGAL
TÉCNICA ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO

Cde Expte CON 12349/25



CAPÍTULO III

BENEFICIOS Y CERTIFICADO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA

Artículo 8º: BENEFICIOS: Las personas humanas o jurídicas adheridas al R.E.T. gozarán de los siguientes beneficios:

Estabilidad tributaria: Establécese la garantía de no ser alcanzados por futuros incrementos que surjan de la aplicación de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene establecidos en el Capítulo III de la ordenanza Impositiva N°3709/2024 o la que en el futuro pudiese reemplazarla.

La Estabilidad Tributaria alcanza al mecanismo de actualización establecido en el artículo 331 de la Ordenanza Fiscal vigente el cual actualizará el valor del Módulo Fiscal establecido al momento de la adhesión al R.E.T.

Los sujetos pasivos que se encuentren adheridos al R.E.T. tendrán derecho a beneficiarse de las condiciones tributarias más favorables que en el futuro pudiesen establecerse.

Artículo 9º: Certificado de Estabilidad Tributaria (C.E.T.): Una vez que el beneficiario se haya inscripto al R.E.T., la Autoridad de Aplicación debe emitir el Certificado de Estabilidad Tributaria. El mismo acreditará:

- a) Fecha de adhesión.
- b) Actividad económica registrada.
- c) Plazo de vigencia del beneficio.

CAPÍTULO IV

CADUCIDAD, AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Artículo 10º: Caducidad: La Autoridad de Aplicación debe dictar la caducidad de los beneficios establecidos en el R.E.T., si previa intimación fehaciente al beneficiario no se subsanen las siguientes causales:

1. *Habilitaciones:* cuando se produzca la baja o la revocación de la habilitación.
2. *Incumplimiento de las obligaciones fiscales:* Cuando la mora en el pago de las obligaciones fiscales con el Municipio sea mayor a dos bimestres, corridos o no, de una deuda corriente o un plan de pagos vigente.



ES COPIA FIEL

Caseros,.....1.7 JUN. 2025.....

"Con la sola firma de la autoridad o funcionario que lo emite quedan cumplidos todos los trámites de legalización en la Provincia de Buenos Aires. (Ley 8.946)"


LORENA CAMPANARI
SUBSECRETARIA LEGAL
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO



La caducidad será dispuesta mediante acto administrativo fundado y debidamente notificado al beneficiario.

Artículo 11º: Autoridad de Aplicación: Facúltase al Departamento Ejecutivo para que determine la Autoridad de Aplicación la cual debe reglamentar la presente ordenanza.

Artículo 12º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo. Hecho, archívese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TRES DE FEBRERO, DURANTE LA SÉPTIMA SESION ORDINARIA DEL 13 DE JUNIO DE 2025.-----

OSCAR EDUARDO VELAZ
SECRETARIO
H.C.D. TRES DE FEBRERO



Ing. Juan Carlos Berns
Presidente
H.C.D. de Tres de Febrero



ES COPIA FIEL

Caseros,..... 17 JUN 2025

"Con la sola firma de la autoridad o funcionario que lo emite quedan cumplidos todos los trámites de legalización en la Provincia de Buenos Aires. (Ley 8.946)"

LORENA CAMPANARI
SUBSECRETARIA LEGAL
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO